



Kurzprotokoll der 4. Sitzung

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Berlin, den 8. Juli 2025, 08:30 Uhr
10557 Berlin, Konrad-Adenauer-Str. 1
Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.200

Vorsitz: Christian Frhr. von Stetten, MdB

Tagesordnung

Einzigiger Tagesordnungspunkt

Seite 3

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU
und SPD

**Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung von
Vorgaben der Richtlinie (EU) 2023/2413 für
Zulassungsverfahren nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz und dem
Wasserhaushaltsgesetz, zur Änderung des
Bundeswasserstraßengesetzes, zur Änderung des
Windenergieflächenbedarfsgesetzes und zur
Änderung des Baugesetzbuchs**

BT-Drucksache 21/568

Hierzu wurde verteilt:

21(16)20 Änderungsantrag

Federführend:

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz
und nukleare Sicherheit

Mitberatend:

Ausschuss für Wirtschaft und Energie
Verteidigungsausschuss
Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung,
Bauwesen und Kommunen

**Anwesenheit laut Unterschriftenliste oder Rückmeldung bei digitaler Teilnahme:
Mitglieder des Ausschusses**

Fraktion	Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
CDU/CSU	Baumgartner, Günter Gebhard, Wilhelm Gramling, Fabian Kappe, Nicklas Koller, Hans Kuban, Tilman Lenz, Dr. Andreas Ludwig, Dr. Saskia Metzler, Jan Rohwer, Lars Stetten, Christian Frhr. von Wiener, Dr. Klaus Winkelmeier-Becker, Elisabeth Zobel, Vanessa	Weiss, Dr. Maria-Lena
AfD	Bernhard, Marc Brandes, Dirk Holm, Leif-Erik Kaufmann, Dr. Malte Kotré, Steffen Scheirich, Raimond Schulz, Uwe Weiser, Mathias	Reck, Christian
SPD	Bettermann, Daniel Kleebank, Helmut Kreiser, Dunja Özdemir, Mahmut Peick, Jens Roloff, Sebastian Scheer, Dr. Nina Walter, Daniel	
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	Alhamwi, Dr. Alaa Detzer, Dr. Sandra Joswig, Julian Kellner, Michael Stein, Sandra Uhlig, Katrin	
Die Linke	Cezanne, Jörg Conrad, Agnes Edis, Mirze	

Ministerium bzw. Dienststelle	Name	Amtsbezeichnung
BMWE	Rouenhoff, Stefan	PStS



Einzigiger Tagesordnungspunkt

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung von Vorgaben der Richtlinie (EU) 2023/2413 für Zulassungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und dem Wasserhaushaltsgesetz, zur Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes, zur Änderung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes und zur Änderung des Baugesetzbuchs

BT-Drucksache 21/568

Der **Vorsitzende** eröffnet die Sitzung und begrüßt die Teilnehmenden. Er weist darauf hin, dass es nur einen einzigen Tagesordnungspunkt gebe. Zu diesem werde eine Debattenrunde durchgeführt, die mit einer Vorstellung durch die Fraktion der CDU/CSU beginne.

Abg. **Dr. Andreas Lenz** (CDU/CSU) erläutert, es gehe um ein Gesetz zur Umsetzung von Vorgaben der Richtlinie EU 2023/2413 (Richtlinie für Zulassungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und dem Wasserhaushaltsgesetz, zur Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes, zur Änderung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes und zur Änderung des Baugesetzbuchs, RED III). Die Umsetzung der Richtlinie sei auch deswegen notwendig, weil die sogenannte EU-Notfallverordnung zum 30. Juni 2025 auslaufe. Es würden Erleichterungen hinsichtlich der Umsetzung von Windenergieanlagen geschaffen. Beispielsweise werde auf die Umweltverträglichkeitsprüfung in bestimmten Kontexten verzichtet. Es gehe auch darum, artenschutzrechtliche Gesichtspunkte hinsichtlich der Genehmigung zu vereinfachen.

Außerdem werde ein Teil aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt, indem die Steuerungswirkung bei den Windenergiegebieten sichergestellt werde. Zukünftig solle der Ausbau in erster Linie auf den Windvorranggebieten stattfinden. Das überraschende öffentliche Interesse müsse letzten Endes auch bei diesen Gebieten vorwiegend angewendet werden. Dieses Grundprinzip hätten sie nun auch in Paragraph 249 des Baugesetzbuches verankert. Die sogenannte Positivplanung der Kommunen werde nicht angetastet. Auch hier gelte das überragende öffentliche Interesse. In der vergangenen

Woche habe eine Anhörung stattgefunden, in der insbesondere die kommunalen Vertreter diese Steuerungsregelungen begrüßt hätten. Insofern würden sie um Zustimmung bitten.

Abg. **Marc Bernhard** (AfD) kritisiert, die letzte Bundesregierung habe mit ihrem Wind-an-Land-Gesetz bereits verfügt, dass 2 Prozent der Fläche Deutschlands mit Windindustrieanlagen bedeckt werden solle. Zu den 30 000, die bereits da seien, sollten nun nochmal weitere 90 000 dazukommen. In diesem Zusammenhang seien Mindestabstände und Höhenbegrenzungen überarbeitet worden, sodass die Windindustrieanlagen, die heutzutage bis zu 360 Meter hoch seien, einen Rotor von 130 Metern Durchmesser hätten und in fast unmittelbarer Nähe von Wohnhäusern gebaut werden könnten. Zudem habe die letzte Regierung Schutzvorschriften aus den letzten Jahrzehnten für Menschen, Tiere und Umwelt sowie für eine gerechte Teilhabe bei einer Planung von solchen Verfahren aufgehoben.

Dieser Gesetzentwurf würde die Situation noch verschlimmern. Insbesondere, wenn man sich die Beschleunigungsgebiete anschau, wo auch die letzten Einspruchsmöglichkeiten entfielen. Außerdem wolle er einen Sachverständigen aus der Anhörung zitieren. Am problematischsten sei es, dass bestehende Windenergiegebiete zu Beschleunigungsgebieten umgewidmet würden, ohne, dass beachtet werde, dass bei einer Vielzahl der Ausweisungen dieser Gebiete nicht dem Konzept der RED III gefolgt wurde. Damals sei auf der Planungsebene nicht vorweggenommen worden, dass es auf der Zulassungsebene keine entsprechenden Prüfungen mehr geben werde. Jede Windindustrieanlage, die in das Netz komme, werde das Netz weiter destabilisieren und nichts zur Versorgungssicherheit in Deutschland beitragen.

Abg. **Dr. Nina Scheer** (SPD) erklärt, dass sie mit diesem Verfahren eine Teilumsetzung der Richtlinie angehen würden. Sie wolle unterstreichen, dass die Möglichkeiten der Kommunen bestehen blieben, mit den Privilegien des Windenergieausbaus planen zu dürfen, die der gesetzliche Rahmen gebe. Aufgrund des Fristablaufes zu Ende Juni sei auch Eile geboten gewesen. Es sei zudem schon erwähnt worden, dass sie verschiedene Gesetze angefasst hätten. Was noch hinzugekommen sei und noch gesondert erwähnt werden solle, sei,



dass sie eine Fristverlängerung für die staatsvertraglichen Übertragungen von Windflächen vorgenommen hätten.

Abg. **Katrin Uhlig** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) stellt voran, dass sie mit dem vorliegenden Entwurf zur Umsetzung der RED III einen wichtigen Baustein dafür geschaffen hätten, die Windenergie in Deutschland voranzubringen. Gleichwohl müsse sie für ihre Fraktion erklären, dass das Verfahren eine wirkliche Durcharbeitung und eine Beteiligung sehr erschwert habe. Wenn man bedenke, dass sie in der letzten Sitzungswoche am Freitag den Tagesordnungspunkt auf der Tagesordnung gehabt hätten, es dann in der sitzungsfreien Woche schnell eine Anhörung gegeben habe, die noch nicht einmal alle Unterlagen, die jetzt vorlägen, berücksichtigt habe. Heute finde eine Sondersitzung mit einem Schnellverfahren in der Haushaltswoche statt. Sie erinnere an die letzte Legislatur, wo gerade die Fraktion der CDU/CSU sich regelmäßig darüber beschwert habe, dass solche Verfahren beschleunigt wurden. Aber in dieser Form habe es die vergangene Bundesregierung nur in absoluten Notfällen gemacht, nämlich während der Energiekrise. Gerade die Zivilgesellschaft und die Sachverständigen hätten nicht ausreichende Möglichkeiten gehabt, alle Unterlagen zu prüfen, insbesondere die massiven weiteren Umsetzungen im Teil des Änderungsantrags.

Inhaltlich sei es grundsätzlich zu begrüßen, dass die RED III an dieser Stelle umgesetzt werde und eine Beschleunigung für den Ausbau von Windenergie erfolgen solle. Gleichzeitig sei es aber so, dass insbesondere die Steuerungselemente für die Windenergie im Außenbereich einer längeren Beratung bedurft hätten, weil auch dort unklare Rechtsbegriffe existierten. Genauso wie im nun vorliegenden Gesetzentwurf zur Umsetzung der RED III, was aus ihrer Perspektive nicht zur Beschleunigung beitrage, sondern zur Entstehung von Unsicherheit und mangelnder Rechtsklarheit. Zudem seien der Artenschutz und die Prüfung der Umweltverträglichkeit der jeweiligen Vorhaben komplett weggefallen. Hier hätte man an einigen Stellen Rücksicht auf Natur, Umwelt und Arten nehmen müssen.

Abg. **Jörg Cezanne** (Die Linke) erklärt, seine Fraktion unterstütze die Transformationsziele der RED III. Bei der Umsetzung hätten sie allerdings noch mehr Potential gesehen. Die für das BImSchG vorgeschlagenen Ansätze zur Digitalisierung und zur Schaffung einer einheitlichen Stelle, die zu einer Verfahrensbeschleunigung führen sollten, hielten sie für zielführend. Dies sollte man vielleicht sogar noch ausbauen. Sie seien dagegen außerordentlich skeptisch hinsichtlich der verkürzten Fristen, die dort reingeschrieben würden. Im Zusammenhang mit den personell ohnehin überforderten Behörden bestehe die Gefahr, dass die Prüfungen nur oberflächlich und unzureichend ausgeführt würden. Die Einführung einer strategischen Umweltprüfung, welche die Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) komplett ersetzen solle, hielten sie für sehr problematisch. Die strategische Umweltprüfung sei nicht geeignet, eine standortspezifische UVP zu ersetzen. Ausgleichszahlungen spiegelten erfahrungsgemäß nicht den tatsächlichen Wert eines einst etablierten Ökosystems, das dann praktisch vernichtet werde, wider. Daher würden sie nicht zustimmen.

PSSt **Stefan Rouenhoff** (BMWE) führt hinsichtlich der Kritik am eiligen Verfahren aus, sie hätten bereits in der letzten Legislaturperiode eine Länder- und Verbändeanhörung durchgeführt, in der die Punkte aus der Anhörung in der letzten Woche aufgegriffen worden seien. Zum anderen wollten sie im Interesse der Planungssicherheit vermeiden, dass Regelungslücken infolge des Auslaufens der EU-Notfallverordnung entstünden. Darüber hinaus seien sie in einer Situation, in der ein Vertragsverletzungsverfahren laufe. Ferner danke er den Beteiligten für die konstruktive Zusammenarbeit.

Der **Vorsitzende** erläutert, dass sie nun zu der Abstimmung über den Änderungsantrag kommen würden. Im Anschluss stimmten sie über den geänderten Gesetzentwurf ab.



Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, die Annahme des Änderungsantrages auf Drucksache 21(16)20 zu empfehlen.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, die Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 21/568 in geänderter Fassung zu empfehlen.

Der **Vorsitzende** fragt, ob es weitere Wortmeldungen gebe. Er stellt fest, dass dies nicht der Fall ist. Er bedankt sich für die konstruktive Zusammenarbeit und schließt die Sitzung.

Schluss der Sitzung: 8:51 Uhr

Christian Frhr. von Stetten, MdB
Vorsitzender